11 — Accord de confidentialité

English: ../en/11-non-disclosure-agreement.md

Cartouche	
Éditeur	Nhill Solution, Kinshasa (République démocratique du Congo)
Version	3.0.0 — 28 octobre 2026
Statut	rédigé sans relecture par un avocat ; points de relecture recommandés : V-02, durée et sanction (00 § 5)
Hypothèses	H-10 (00 § 2)
Usage	accord mutuel pour les échanges avec des partenaires, prestataires ou entreprises avant un contrat ; l'objet des échanges est indiqué à la signature

Parties

Nhill Solution, dont le siège est à Kinshasa (République démocratique du Congo), et l'autre signataire du présent accord, chacune étant « une partie ».

1. Objet

Les parties échangent des informations pour évaluer une collaboration (partenariat, essai, prestation). Le présent accord protège ces informations.

2. Informations confidentielles

Toute information non publique communiquée par une partie, quelle que soit sa forme : technique (code, architecture, sécurité), commerciale (prix, clients, projets), financière, données personnelles. Ne sont pas confidentielles les informations : déjà publiques sans faute du destinataire ; déjà connues de lui ; reçues légitimement d'un tiers ; développées de façon indépendante.

3. Engagements

Le destinataire : n'utilise les informations que pour l'objet ; ne les communique qu'aux personnes qui en ont besoin et sont tenues au même secret ; les protège au moins comme ses propres informations ; prévient l'autre partie de toute divulgation non autorisée ; restitue ou détruit les informations sur demande. Une divulgation exigée par la loi ou une autorité est permise, après information de l'autre partie lorsque la loi le permet.

4. Aucune licence

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est concédé. Aucune obligation de conclure un contrat ne naît du présent accord.

5. Durée

Les obligations de confidentialité s'appliquent dès la signature et aussi longtemps que les informations ne sont pas devenues publiques sans faute du destinataire ; le code source et les informations de sécurité restent confidentiels sans limite de durée.

6. Droit applicable

Droit de la République démocratique du Congo ; recherche d’une solution amiable, puis juridictions compétentes de Kinshasa.

Signatures

Pour Nhill Solution	**Pour l’autre partie**
Nom et fonction :	Nom, fonction et organisation :
Objet des échanges :	Adresse e-mail :
Date :	Date :
Signature :	Signature :